Oleksandr Tsyba |

Landgericht Berlin II
Littenstraße 12–17
10179 Berlin

Berlin, den 17. Oktober 2026

Anhörungsrüge gemäß § 321a ZPO
gegen den Beschluss des Landgerichts Berlin II vom 23.09.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich Anhörungsrüge gemäß § 321a ZPO wegen einer entscheidungserheblichen Verletzung meines Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG).

I. Anträge

Ich beantrage,

1. der Anhörungsrüge abzuhelfen und das Beschwerdeverfahren gemäß § 321a Abs. 5 ZPO fortzuführen;

2. unter Berücksichtigung des vollständigen bisherigen Prozessvortrags erneut über meine sofortige Beschwerde gegen die Versagung von Prozesskostenhilfe zu entscheiden.

II. Bereits konkret bestimmter Streitgegenstand

Bereits die Klageschrift vom 29.03.2026 stellte ausdrücklich klar, dass nicht die formelle Wirksamkeit der Vollstreckungstitel angegriffen wird.

Gegenstand waren vielmehr eigenständige Handlungen der Beklagten nach Titulierung, insbesondere die fortgesetzte Verwendung streitiger Abrechnungs- und Forderungsdaten.

Als konkreter Vorgang wurde die Forderungsaufstellung der vom 18.08.2025 bezeichnet. Beanstandet wurden insbesondere:

- die nach meinem Vortrag fehlende Berücksichtigung von Zahlungen über insgesamt 56,45 EUR;
- die nicht nachvollziehbar erläuterte Forderungsposition von 318,08 EUR;

• die weitere Verwendung der betreffenden Forderungsdaten.

Die Klageschrift enthielt hierzu fünf Anträge auf Feststellung, Berichtigung, Unterlassung und Schadensersatz.

Damit waren ein bestimmbarer Vorgang nach Titulierung, konkrete Streitpositionen und die begehrten Rechtsfolgen bezeichnet. Ob einzelne Anträge weiterer Konkretisierung bedurften, ist von der Frage zu unterscheiden, ob überhaupt ein rechtlich relevanter Sachverhalt vorgetragen wurde.

III. Ergänzender Vortrag und Beweisanträge

Noch vor der ersten PKH-Entscheidung vom 04.06.2026 wurde der Sachverhalt ergänzt:

• 20.04.2026: Vortrag zur behaupteten Abrechnung nicht mehr erbrachter Telekommunikationsleistungen.

• 03.05.2026: Antrag auf Vorlage technischer Leistungsnachweise, interner Abrechnungsunterlagen, Zahlungszuordnungen und CRM-Dokumentation zur Vertragsbeendigung.

• 09.05.2026: Weitere Konkretisierung der streitigen Forderungsdaten und ihrer Verwendung nach Titulierung.

Die Schriftsätze vom 22.06., 23.06. und 07.07.2026 dienten anschließend der Begründung und Ergänzung der sofortigen Beschwerde.

Diese Unterlagen bilden einen zusammenhängenden Prozessvortrag und dürfen bei seiner Bewertung nicht isoliert betrachtet werden.

IV. Nicht hinreichend erkennbare Berücksichtigung

Das Landgericht führt aus, der Vortrag zum Verhalten der Beklagten nach Titulierung sei zu vage, um einen ausreichend subsumierbaren Sachverhalt erkennen zu lassen.

Diese Bewertung lässt nicht hinreichend erkennen, weshalb der bereits bezeichnete Vorgang vom 18.08.2025, die konkret beanstandeten Forderungsdaten und die hierzu gestellten Beweisanträge keine rechtliche Relevanz haben sollen.

Insbesondere wurden unterschiedliche Anspruchsgrundlagen geltend gemacht.

Während § 826 BGB eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung voraussetzt, erfordert ein Berichtigungsanspruch nach Art. 16 DSGVO weder Sittenwidrigkeit noch einen Schadensnachweis.

Die Erfolgsaussichten dieser Ansprüche waren deshalb eigenständig zu beurteilen.

Der Nichtabhilfebeschluss des Amtsgerichts vom 15.09.2026 bezeichnet den gesamten Vortrag als „mittels künstlicher Intelligenz erstellten pseudojuristischen Vortrag“.

Die Entstehungsweise eines Schriftsatzes ersetzt jedoch keine Prüfung seines tatsächlichen Inhalts. Das Landgericht hat auf die Begründung des Amtsgerichts ausdrücklich Bezug genommen.

Gerügt wird nicht diese Wortwahl als solche, sondern die möglicherweise damit verbundene Nichtberücksichtigung bereits konkret vorgetragener Tatsachen und eigenständiger Anspruchsgrundlagen.

Die formelle Wirksamkeit eines Vollstreckungstitels bedeutet nicht, dass sämtliche ihm zugrunde liegenden oder nachträglich verwendeten Forderungsdaten unabhängig von ihrer tatsächlichen Richtigkeit als zutreffend behandelt werden dürfen. Die Rechtskraft eines Titels und die datenschutzrechtliche Richtigkeit personenbezogener Daten sind rechtlich zu unterscheiden. Gerade diese Unterscheidung bildet den Kern des ursprünglichen Klagevortrags. Der Beschwerdeführer beanstandet nicht die bloße Existenz der Vollstreckungstitel, sondern die fortgesetzte Verarbeitung konkret bestrittener Forderungsdaten trotz vorgetragener Unstimmigkeiten bei der Berechnung und Zahlungszuordnung. Ob daraus Ansprüche nach Art. 5 Abs. 1 lit. d und Art. 16 DSGVO folgen, bedarf einer eigenständigen Prüfung und kann nicht allein mit dem Hinweis auf die bestehenden Vollstreckungstitel verneint werden.

Der Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Erstellung gerichtlicher Schriftsätze stellt eine Form technischer Unterstützung bei der Wahrnehmung eigener Rechte dar. Insbesondere für nicht anwaltlich vertretene und wirtschaftlich bedürftige Verfahrensbeteiligte kann diese Unterstützung den Zugang zum Recht erleichtern. Weder Art. 103 Abs. 1 GG noch die Vorschriften der ZPO rechtfertigen es, einen Prozessvortrag allein aufgrund seiner vermuteten KI-gestützten Entstehung als rechtlich unbeachtlich zu behandeln. Maßgeblich sind vielmehr die vorgetragenen Tatsachen, die gestellten Anträge und deren rechtliche Erheblichkeit. Die pauschale Abwertung als „mittels künstlicher Intelligenz erstellter pseudojuristischer Vortrag“ wirft daher die verfassungsrechtlich erhebliche Frage auf, ob an die Berücksichtigung meines Vortrags ein sachfremdes Kriterium angelegt wurde. Dies betrifft neben Art. 103 Abs. 1 GG auch den Grundsatz der Rechtsschutzgleichheit aus Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG.

V. Entscheidungserheblichkeit

Die gerügte Gehörsverletzung konnte sich auf die Entscheidung über Prozesskostenhilfe gemäß § 114 ZPO auswirken.

Selbst wenn der Vortrag für einen Anspruch nach § 826 BGB nicht ausgereicht haben sollte, war damit über die Erfolgsaussichten eines eigenständigen Berichtigungsanspruchs nach Art. 16 DSGVO noch nicht entschieden.

Ebenso war die behauptete Verwendung bestimmter Forderungsdaten nach Titulierung von einem unmittelbaren Angriff auf die Vollstreckungstitel zu unterscheiden.

Bei Berücksichtigung dieser Umstände erscheint eine andere Beurteilung zumindest einzelner Klageanträge nicht ausgeschlossen.

Ich beantrage daher, das Verfahren gemäß § 321a Abs. 5 ZPO fortzuführen und unter Berücksichtigung des vollständigen Prozessvortrags erneut über die sofortige Beschwerde zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen,
Oleksandr Tsyba